

1500964-93.2021.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Desacato

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... anônimas diárias relatando tráfico de drogas por parte do réu, o qual, na ocasião dos fatos, portava uma sacola em mãos e manifestou comportamento suspeito (demonstrou nervosismo e empreendeu fuga, negando deliberadamente a abordagem). Logo, a ação policial é legítima, pois em consonância com o disposto no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Dito isso, a pretensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

processo 1500964-93.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500964-93.2021.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Desacato

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3019868/2021 - DEL.SEC.PRES.

PRUDENTE, 16621004 - DEL.SEC.PRES. PRUDENTE

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

EVERTON NEVES PAIVA e outro

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de EVERTON NEVES PAIVA, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 329, 330 e 331 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 06 de março de 2021, por volta das 10h57min, na Rua Gioconda Puchiavo, 215 Jardim Monte Alto - Jd Cedral, nesta cidade e comarca, EVERTON NEVES PAIVA desacatou os policiais militares, Francisco Valderi De Oliveira e Rodrigo Fernandes Moraes, no exercício da função, dirigindo a eles os seguintes improperios: "não vão me abordar seus cuzões, seus policiais de merda".

Consta ainda da mesma peça acusatória que, na mesma data, horário e local supra identificados, EVERTON NEVES PAIVA se opôs à execução de sua abordagem e detenção, mediante violência dirigida aos policiais militares, Francisco Valderi De Oliveira e Rodrigo Fernandes Moraes.

Consta por fim que, na mesma data, horário e local acima citados, EVERTON NEVES PAIVA desobedeceu à ordem legal proferida pelos policiais militares, Francisco

Valderi De Oliveira e Rodrigo Fernandes Moraes, negando-se a parar visando ser abordado, e empreendendo fuga na via pública.

Segundo a acusação, na data dos fatos o denunciado estava caminhando na via pública, portando uma bolsa, e os policiais militares Francisco e Rodrigo, em patrulhamento no local, deliberaram realizar sua abordagem.

Assim, os agentes se aproximaram de EVERTON, determinando que parasse para abordagem, contudo, ele de imediato passou a dirigir ofensas para os policiais, xingando-os ao dizer "não vão me abordar seus cuzões, seus policiais de merda".

Ato contínuo, o indiciado empreendeu fuga, em direção à sua moradia, desobedecendo a ordem de parada emitida pelos agentes.

Na sequência, os policiais conseguiram deter EVERTON, mas ele resistiu ao ato, empregando violência contra os agentes, sendo necessário o uso de força física para contê-lo, e concretizar sua detenção.

Denúncia recebida aos 28/05/2021 (fl. 53).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual. Pugnou pela concessão de justiça gratuita (fls. 70/74).

Por decisão de fl. 79, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas, sendo decretada a revelia do réu. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da pretensão punitiva inicial, para fins de condenar o réu pelos delitos de desacato e desobediência, absolvendo-o quanto ao delito de resistência.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado. Em preliminar, alegou nulidade da busca pessoal, por ausência de motivação idônea. Aduziu que, diante dessa ilicitude do comportamento dos policiais, não restaram configurados os delitos de desobediência e desacato. Quanto ao desacato, sustentou, ainda, ausência de dolo do acusado, e contradição nas palavras dos ofendidos. No tocante à resistência, aduziu que, se ocorreu, foi de forma passiva, sendo, pois, atípica. Outrossim, pugnou pela absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De saída, rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal realizada pela polícia militar no acusado, tendo em vista que os milicianos compareceram em juízo e justificaram a ação, ao fundamento de que haviam denúncias anônimas diárias relatando tráfico de drogas por parte do réu, o qual, na ocasião dos fatos, portava uma sacola em mãos e manifestou comportamento suspeito (demonstrou nervosismo e empreendeu fuga, negando deliberadamente a abordagem). Logo, a ação policial é legítima, pois em consonância com o disposto no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

Dito isso, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Do delito de desacato – artigo 331 do Código Penal:

A materialidade delitiva restou demonstrada: pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09); bem como pela prova oral colhida durante a fase inquisitiva e em juízo.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha Rodrigo Fernandes Moraes, policial militar, em juízo, disse que, na data dos fatos, a equipe policial estava em patrulhamento e avistou o réu, que portava uma sacola em mãos. Ao solicitarem a parada, para a abordagem, o réu se recusou, ainda xingando a equipe de "cuzão" e "policiais filhos da puta". Ato contínuo, o réu empreendeu fuga, sendo acompanhado a pé pelo declarante. Defronte à residência do réu, este caiu ao solo, e a equipe lhe deu voz de prisão, ao que ele resistiu, não deixando utilizarem as algemas. O réu foi detido pela equipe, mas os seus familiares também começaram a hostilizar a equipe, e seu parente Amauri também xingaram a equipe policial de "policiais vermes, filhos da puta". Relatou que o réu ficou se debatendo e ficava gritando aos seus familiares para puxarem ele, além de

fazer força, agredindo a equipe policial com chute, e dando soco, não deixando que fizessem o emprego de algemas. Afirmou que haviam denúncias diárias de tráfico por parte do réu Everton nas imediações do local dos fatos. No dia dos fatos, o réu estava com uma sacola em mãos, e demonstrou certo nervosismo ao avistar a equipe. A sacola era de papel, na cor preta, e havia roupa nela. O réu fazia força com o braço e tentava dar soco na equipe, e inclusive acertou soco no depoente e no parceiro. Acredita que o réu acertou soco em seu braço e ombro. Esclareceu que o réu estava de barriga para cima, e também acertou chute em suas pernas.

A testemunha Francisco Valderi de Oliveira, policial militar, disse em juízo que estavam em patrulhamento e se depararam com o réu. Decidiram abordá-lo. O réu disse que não iria parar para ser abordado e xingou a equipe de "seus cuzões, policiais de merda". Ato contínuo, foram no encalço do réu, que chegou em sua residência e caiu ao solo. Ao ser detido, o réu resistiu com violência, e seus familiares vieram para cima para tentar resgatá-lo. Foi dado apoio, e utilizado spray de pimenta para amenizar a situação. O réu agiu com violência para não ser algemado, começou a dar soco na equipe. O réu não chegou a acertar soco no seu parceiro policial Fernandes, nem no depoente. Relatou que em determinado momento o réu tentou dar socos para não ser algemado. Disse que o réu escorregou e ficou em posição "lateral", deitado com a parte esquerda deitada no chão. Afirmou que no local ainda havia um pessoal que morava do lado da residência do réu, e chegou um rapaz de nome Amauri que também começou a desacatar a equipe policial. Não chegou a ver nenhuma roupa com o réu. O réu possuía uma sacola em mãos, que acredita ser de cor branca. Não havia nenhuma denúncia, mas o réu já era conhecido dos meios policiais. No momento não chegou a vislumbrar nenhum ato de mercancia. Relatou que não conseguiu algemar o réu, que ficou de lado no chão. Afirmou que o réu tentou dar socos para trás, sem acertar, e não chegou a dar chutes na equipe policial. Por fim, relatou que o réu, após ter sido algemado, no deslocamento até a Delegacia, tentou danificar o vidro da viatura.

Em que pesem os esforços desenvolvidos pela combativa Defesa, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o réu praticou os delitos de desacato e desobediência, conforme a narrativa acusatória. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir o juízo de certeza necessário à condenação.

Inquestionável a validade dos depoimentos prestados pelos policiais.

É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.

Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.

De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:

"os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6ª Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalho, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).

É nesse sentido também o entendimento do C. STF:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]" (STF, 1.ª Turma, HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96; in DJU 18.10.96).

E também do E. TJSP:

"(...) Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises/ preconceituosas. A simples

condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP". (grifei) (Apelação nº 0001192- 93.2014.8.26.0028, Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do julgamento: 14.05.2015; 8ª Câmara de Direito Criminal)

Com efeito, não é crível que os policiais incriminariam o acusado de forma gratuita. Nada que ofereça relevância nos autos conduz a entender que tais depoimentos não mereçam total credibilidade.

Nem se diga que houve contradição entre os policiais quanto à narrativa dos impropérios proferidos pelo acusado e à desobediência.

Como já detalhado acima, ambos foram uníssomos em afirmar que o réu, ao ser abordado, proferiu impropérios, dizendo: "cuzões". O policial Francisco ainda ratificou ter recebido a ofensa do réu, consistente em dizer: "policiais de merda". Já a versão passada pelo réu na fase inquisitiva, de que teria sido ofendido primeiro pelos milicianos é mendaz e não restou corroborada por nenhum elemento de prova amealhado nos autos.

Assim, tem-se que o réu consumou o delito de desacato ao insultar os policiais, dizendo que eram "cuzões" e "policiais de merda".

O dolo do acusado é patente, pois ficou nítida sua intenção de confrontar a polícia militar, não havendo, ademais, nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade a beneficiá-lo no caso concreto.

Portanto, a prova é certa, segura e não deixa dúvida da responsabilidade criminal do réu pelo delito acima mencionado, sendo de rigor sua condenação, restando impossível a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Dos delitos de resistência e desobediência - artigos 329 e 330 do Código Penal:

Quanto a estas imputações, a absolvição se impõe.

Primeiramente, não houve qualquer desobediência.

O réu, ao avistar os policiais, os desacatou e correu, foi abordado logo a frente e preso em flagrante.

Não há crime de desobediência nessa conduta.

Quanto a resistência, não ficou comprovado que o réu teria praticado violência ou grave ameaça contra os policiais, tanto que o próprio Ministério Público requereu sua absolvição.

Sendo assim, quanto a estes dois crimes, de rigor a absolvição do acusado.

Feitas as considerações acima, passo a dosar a pena do réu Everton Neves Paiva, em relação à condenação pelo delito de desacato, nos termos do art. 68 do Código Penal e em observância ao princípio da individualização das penas.

A pena eleita para o delito de desacato é a privativa de liberdade, tendo em vista que, como será melhor detalhado abaixo, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente aos tipos, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade das condutas); antecedentes (o réu ostenta maus antecedentes, tendo em vista as condenações definitivas nos processos 0006655-17.2011.8.26.0482 - fl. 45, e 0021237-17.201144.8.26.0482 - fls. 45/46; para se evitar bis in idem, a condenação no processo 0021237-17.201144.8.26.0482 - fls. 45/46 será valorada unicamente na fase seguinte, pois caracterizadora de reincidência); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos dos crimes (próprios dos tipos penais em questão); circunstâncias dos crimes (nada especial a considerar); consequências dos crimes (inerentes às espécies); comportamento da vítima (não influenciou para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, em face dos maus antecedentes do acusado, fixo a pena-base um pouco acima do patamar mínimo, em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção para o delito de desacato.

Na segunda fase da dosimetria penal, não há atenuantes, mas incide a agravante da reincidência, ante a condenação definitiva no processo 0021237-17.201144.8.26.0482 - fls. 45/46. Consequentemente, agravo a pena do delito de desacato em 1/6, fixando a pena intermediária em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção para o delito de desacato.

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena do réu em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção para o delito de desacato.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, tendo em vista que o réu é portador de maus antecedentes criminais, e reincidente.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para:

(a) ABSOLVER o acusado EVERTON NEVES PAIVA, já qualificado nos autos, das imputações contidas na denúncia relativamente à prática dos delitos previstos no artigo 329 e 330 do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

(b) CONDENAR o acusado EVERTON NEVES PAIVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 331 do Código Penal.

Feito um juízo de valoração da conduta do réu, apesar da reincidência, verifico que a substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação do disposto no artigo 44 do Código Penal demonstra-se adequada e suficiente para a repressão do delito, não havendo, então, necessidade de mantê-lo no cárcere.

Assim, nos termos do artigo 44, §§ 2º e 3º, do CP, substituo a pena corporal aplicada ao réu por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária à entidade pública ou privada com destinação social, no valor de 01 (um) salário mínimo nacional vigente à época do pagamento.

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo em liberdade, restando inalterada a situação fática verificada anteriormente, deixo de decretar sua prisão preventiva. Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, pois

sequer houve debate a respeito da dita indenização, de modo a respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP); ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, em razão da justiça gratuita, que ora lhe concedo. Anote-se.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- a) Atualize-se o histórico de partes;
- b) Comunique-se o IIRGD;
- c) Comunique-se o Juízo Eleitoral;
- d) Expeça-se guia de execução definitiva.

P. Int.

Presidente Prudente-SP, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA